

1524162-14.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policia-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524162-14.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524162-14.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO CORREA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 07 de dezembro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e os réus; ROGERIO CORREA e WESLEI LOPES SOBRINHO, apresentados presos, escoltados e algemados, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa dos acusados para

apresentação da defesa preliminar. Pela defesa dos réus, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato dos réus, vítima e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Manoel Pereira Neto e a testemunha, policial militar; Antônio Lucio dos Santos Neto. Pelas partes, foi dito que desistiam da oitiva da testemunha, policial militar; Jean Carlos Martins Parra, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foram realizados os interrogatórios dos réus, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou; MM Juiz, os réus acham-se processadas sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus. É o breve relatório. A denúncia é procedente. Tem-se o depoimento da vítima que confirma o furto que sofreu, nos termos narrados na Denúncia. Os policiais confirmam as diligências efetuadas narradas na Denúncia. O réu Rogerio foi interrogado nesta data e confessou os fatos. O réu Weslei foi interrogado nesta data e confessou os fatos. Ora, os depoimentos dos Policiais são muito valiosos para a elucidação dos fatos. Neste sentido: - "Testemunho de Policial - Valor- Inexiste impedimento para Policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um Agente de Segurança, seja Civil, seja Militar." (Apelação nº 737.943/2, Julgado em 19/10/1.994, 5ª Câmara, Relator: - Walter Swensson, RJDTACRIM 25/334) - "Prova - Depoimento de Policial Militar - Credibilidade não afastada - Valor: STF - Ementa oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policial-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta confirmada a situação de flagrância após a instrução do processo-crime." "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido. Habeas Corpus nº 72.540-6/SP - Segunda Turma - Relator: Maurício Corrêa - j. 15.4.96 - Paciente: Francisco de Assis Marques Arcanjo - Impetrante: Raimundo Olavo Gifone Rios - Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. (Habeas Corpus nº 72.540-6/SP, Julgado em 15/04/1.996, 2ª Turma, Relator: - Ministro Maurício Corrêa, RJTACRIM 30/532) - "Prova testemunhal - Depoimento de Policial - Valor: - Inteligência: art. 70, caput do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal- A circunstância de ser Policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra, pois, aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória, nem o inquina de suspeição, devendo-se aferir-se-lhe o mérito e medir-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados." (Apelação nº 1.052.371/6, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - Souza Nery, RJTACRIM 35/303). Observa-se demonstrada a autoria e materialidade ante as provas produzidas em audiência e as já constantes nos autos. A escalada é comprovada pelo laudo do

local de fls.182/188, havendo ainda o concurso de agentes, como se observa pelo apurado, bem como o repouso noturno. Assim, pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, quanto a Rogério, tem-se que possui antecedentes, há a agravante da reincidência e há atenuante da confissão, e há as majorantes da escalada e concurso de agentes a prática do furto em repouso noturno. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, quanto a Wesley, tem-se que possui processo pendente mas é primário, não há a agravante, e há atenuante da confissão e há as majorantes da escalada e concurso de agentes e a prática do furto em repouso noturno. Dada a palavra à defesa dos acusados, assim se manifestou; MM. JUIZ, ROGÉRIO CORREA e WESLEI LOPES SOBRINHO encontra-se denunciado por furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes. Em instrução probatória oral, foram ouvidos a vítima, um dos policiais responsáveis pela prisão, com derradeiro interrogatório dos réus. A vítima narrou que foi chamada a comparecer no local. Quando chegou, a polícia já estava lá, tendo prendido os réus e recuperado os bens. O policial narrou que a ocorrência foi noticiada por rádio, e que conseguiu localizar um dos réus, outra equipe o outro réu. Rogério inicialmente negou, mas quando a sacola com os bens da vítima foi achada ele confessou a prática dos fatos. Os réus, em interrogatório, confessaram a prática do delito. Pois bem, Excelência, apesar das confissões dos réus, estas não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, enquanto que, no caso dos autos, não há provas a ampará-la. É certo, diante de tal quadro probatório, impõe-se o reconhecimento da insuficiência de provas. Enfim, a Defensoria Pública requer a ABSOLVIÇÃO do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Na remota hipótese de entendimento diverso, a Defesa requer, requer a fixação da básica no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a com eventual aumento de pena. De rigor, a fixação de regime diverso do fechado para Rogério e aberto para Wesley, ante a quantidade de pena aplicada e a ausência de emprego de violência ou grave ameaça. Quanto a Wesley, requer-se a substituição da prisão por penas restritivas de direitos. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. REGÉRIO CORRÊA e WESLEI LOPES SOBRINHO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos nas sanções do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, na madrugada do dia 25 de outubro de 2022, durante o repouso noturno, por volta das 2h30min, no interior do estabelecimento comercial sediado a Rua Arizona, 1366, Itaim Bibi, nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados ROGERIO CORREA e WESLEI LOPES SOBRINHO, qualificados respectivamente, às fls. 21 e 42, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para eles mesmos, mediante escalada, R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie, 06 (seis) barras de chocolate "Milka", avaliadas, conjuntamente, em R\$ 60,00 (sessenta reais), 582 (quinhentos e oitenta e dois) maços de cigarro, avaliados, conjuntamente, em R\$ 5.820,00 (cinco mil, oitocentos e vinte reais) e 64 (sessenta e quatro) isqueiros "Bic", avaliados, conjuntamente, em R\$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), bens pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Manoel Pereira Neto, oportunidade em que foram presos por policiais militares que foram acionados por terceiros não identificados, via COPOM, os quais conseguiram prender os réus, já fora do estabelecimento e encontrar os objetos já escondidos. As prisões preventivas foram decretadas. A denúncia foi recebida no dia 01 de novembro de 2022. Os acusados foram citados, intimados e as defesas preliminares foram apresentadas. O recebimento da denúncia foi ratificado. Durante a instrução, foram ouvidos o representante da vítima e um dos policiais responsáveis pela prisão. Em sede de debates, em resumo, a acusação pediu a condenação, enquanto a defesa pediu a absolvição. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima cominada, em caso de condenação, supera o limite legal. Também, os réus possuem outros processos criminais, o que também impede o acordo de não persecução penal. II. A ação penal é procedente. Conforme restou apurado, em síntese, na madrugada do dia 25 de outubro de 2022, durante o repouso noturno, por volta das 2h30min, no

interior do estabelecimento comercial sediado a Rua Arizona, 1366, Itaim Bibi, nesta cidade e comarca de São Paulo, os acusados ROGERIO CORREA e WESLEI LOPES SOBRINHO, qualificados respectivamente, às fls. 21 e 42, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para eles mesmos, mediante escalada, R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie, 06 (seis) barras de chocolate "Milka", avaliadas, conjuntamente, em R\$ 60,00 (sessenta reais), 582 (quinhentos e oitenta e dois) maços de cigarro, avaliados, conjuntamente, em R\$ 5.820,00 (cinco mil, oitocentos e vinte reais) e 64 (sessenta e quatro) isqueiros "Bic", avaliados, conjuntamente, em R\$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), bens pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Manoel Pereira Neto, oportunidade em que foram presos por policiais militares que foram acionados por terceiros não identificados, via COPOM, os quais conseguiram prender os réus, já fora do estabelecimento e encontrar os objetos já escondidos. Os acusados confessaram o crime. As confissões estão corroboradas nas declarações do representante da vítima, depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, somado a apreensão dos bens no local deixado pelos réus, além dos laudos periciais. Portanto, a autoria e a materialidade do crime de furto estão comprovadas, do que decorre a condenação. O crime se consumou e o dolo é inquestionável. Também, restaram demonstrados o concurso de agentes e a escalada, até porque o local tinha uma certa altura para ser acessado. Além disso, o crime foi praticado durante o repouso noturno. A questão envolvendo o repouso noturno é uma das mais polêmicas. Isso porque, enquanto a maior parte da doutrina e da jurisprudência do passado determinavam a necessidade do local ser efetivamente habitado para a existência da causa de aumento de pena, atualmente o critério adotado é o objetivo. Atualmente, a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adota o critério objetivo de incidência dessa causa de aumento de pena, ou seja, passa a ser desnecessária a discussão sobre o local da subtração seja vigiado, habitado, ou ainda que a vítima, de fato, esteja em repouso ou ocupando o imóvel. Inclusive, é indiferente o fato do imóvel atacado ser comercial ou residencial. O que leva em consideração para a incidência da causa de aumento de pena é apenas a maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem juridicamente tutelado durante o horário médio de repouso noturno, o qual ocorre após as 22:00 horas em regra. Neste sentido, verificam-se os julgados R.Esp 1193074 / MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moraes, 6ª Turma, datado de 05/3/2013, AgRg no REsp 1.251.465/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, datado de 20/02/2014, AgRg no REsp 1582497/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, datado de 15/08/2017 e AgRg no REsp 1.879.850/SC, Rel. Joel Ilan Paciornik, 6ª Turma, datado de 09/11/2021. Anota-se que a tendência de determinadas pessoas se recolherem antes ou depois das 22:00 horas é indiferente, uma vez que esse é o horário a partir do qual as ruas passam a ficar mais vazias e há maior facilitação para a prática do furto. Inclusive, sendo um critério objetivo, desnecessária a consideração do bem juridicamente tutelado estar no interior de um imóvel ou em plena via pública, como ocorre com fios e veículos. Inclusive, conforme o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno ocorre tanto na forma simples como na forma qualificada do crime de furto, neste sentido AgRg no HC 697683/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, datado de 16/11/2021. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. III. Demonstrada a procedência da imputação contra os réus, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, considerando a existência de duas qualificadoras, o que impõe o aumento da pena base em 1/6, uma vez que não se confunde com a situação de uma única qualificadora e representa uma reprovação social maior, sem mencionar que os acusados possuem periculosidade, uma vez que disseram que praticaram o crime em busca de meios para a compra de drogas, não demonstram ocupação lícita e residência fixa, sem mencionar que o corréu Rogério possui péssimos antecedentes, as penas básicas são fixadas em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase da aplicação das penas,

considerando a confissão dos réus, a primariedade do corréu Weslei e a reincidência do corréu Rogério, as penas básicas são diminuídas para o patamar mínimo legal para o corréu Weslei e compensadas a reincidência com a confissão para o corréu Rogério, passando para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o corréu Weslei e 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa para o corréu Rogério. Na terceira fase, considerando o repouso noturno, as penas são majoradas em 1/3, passando para 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa para o corréu Rogério e 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa para o corréu Weslei, sendo essas as sanções definitivas. Não cabe o privilégio no crime de furto porque os valores envolvidos são expressivos e o corréu Rogério é reincidente. Fixam cada dia multa no valor mínimo legal para ambos os réus. O acusado Weslei poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, uma vez que é primário. Já o corréu Rogério, por tudo que já foi dito e em face da sua reincidência, bem como ausência de aproveitamento de oportunidades anteriores, iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Também fica decretada a prisão preventiva do corréu Rogério como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Em face do tempo de prisão provisória, não se aplica o artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar ROGERIO CORREA, RG/SP nº 25946822, nascido em 25/12/1975, natural de São Paulo - SP, filho de Nicanor Correa e de Maria do Carmo Capistrano, às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, com início no regime fechado e 14 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, c.c. artigo 61, inciso I, c.c. artigo 65, inciso III, alínea d, todos do Código Penal e WESLEI LOPES SOBRINHO, RG: 48695161, nascido em 21/02/1992, natural de Osasco - SP, filho de José Euzébio Sobrinho e de Antônia do Rosário Rodrigues Lopes, às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, com início no regime aberto e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, c.c. artigo 65, inciso III, alínea d, todos do Código Penal. Condene os réus, nos termos da lei, ao pagamento de custas processuais no montante de 100 UFESP, ficando suspensa a exigência porque são beneficiários da Justiça Gratuita. Expeça-se ofício regularizador da prisão do corréu Rogério e alvará de soltura clausulado para o corréu Weslei. O corréu Rogério, por tudo que já foi dito acima e é reiterado, não possui direito a qualquer benefício legal. Já o corréu Weslei, o qual é primário, nos termos do artigo 44 e s.s. do Código de Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade pelo prazo da pena e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais, bem como por 10 dias-multa, no valor mínimo legal a se somar à pena pecuniária. Após o trânsito em julgado, os nomes dos réus deverão ser lançados no rol dos culpados e o feito arquivado com as cautelas legais. Apliquem-se aos bens e valores eventualmente apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada, tendo os réus e as partes dito que não tinham interesse em recorrer. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo,

Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital